MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 63402.000338/2024-34

2. Descrição da necessidade

O Centro de Intendência da Marinha em Brasília (CeIMBra) situado em de Brasília, Esplanada dos Ministérios, Bloco N- Plano Piloto - Brasília - DF CEP: 70035-900, tem o propósito de contribuir para a eficácia do abastecimento às Organizações Militares da Marinha do Brasil, mormente em sua jurisdição (7º Distrito Naval), no que diz respeito à circulação de material em trânsito. O processo de Tráfego de Carga Nacional, obedecida a legislação em vigor,na Marinha do Brasil (MB), compreende a movimentação de cargas entre dois pontos dentro do território brasileiro, e regulamentado conforme capítulo 13 da SGM-201 (Apêndice I). Para a consecução de seu propósito, competem-lhe a seguintes tarefas:

a) executar ou promover o desenvolvimento da atividade gerencial de abastecimento “Tráfego de Carga” para o material que lhe for determinado; e

b) administrar o recebimento, a armazenagem e a distribuição das dotações iniciais de bordo e de base dos novos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, do material do Sistema de Abastecimento da Marinha - SAbM.

Depreende-se, com base no que foi exposto anteriormente, que o Centro de Intendência da Marinha em Brasília executa a armazenagem provisória e a posterior distribuição de material às Organizações Militares da Marinha do Brasil. A interrupção da atividade gerencial de abastecimento “Tráfego de Carga” desta Organização Militar de Tráfego de Carga (OMTC), responsável pela movimentação e controle das cargas de propriedade da Marinha do Brasil, poderá acarretar sérios e irreversíveis prejuízos para a Administração Naval, tendo em vista que o aludido serviço é parte integrante e essencial do processo de logística destinado à remessa das mais variadas cargas de materiais para todas as Organizações Militares da Marinha no Brasil.

Cópia para verificação de assinaturas.

Em outros termos, a interrupção do serviço de transporte de carga geral, por via rodoviária, da cidade de Brasília para localidades dentro do território nacional, poderá culminar com a instalação de um verdadeiro colapso em toda a Marinha do Brasil, principalmente no transporte de cargas urgentes ou emergenciais, além de inestimáveis prejuízos de ordem patrimonial e financeira.

Para que possa executar as referidas atividades, de armazenagem provisória e a posterior distribuição de material às Organizações Militares da Marinha do Brasil, faz-se necessário recorrer à contratação de empresa especializada na prestação do serviço de transporte de carga geral, via rodoviária, já que a Marinha do Brasil não dispõe desse serviço.

Cabe ao CeIMBra a tarefa de executar o tráfego de carga, emitir e assinar as requisições de transporte autorizadas pela Autoridade Requisitante (AR) no âmbito do Comando do 7° Distrito Naval. Por conseguinte, a prestação do serviço, conforme art. 15 da IN 5/2017, da SEGES, revela-se de natureza continuado, haja vista apoiar a realização de atividade essencial ao cumprimento da missão Institucional do CeIMBra.

Conclui-se, por esta razão, ser o serviço de transporte de carga geral, via rodoviária, imprescindível para o normal funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas pelo CeIMBra, podendo a sua interrupção acarretar sérios e irreversíveis prejuízos para a Administração Pública.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DIVISÃO DE ABASTECIMENTO	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- Serviço continuado, **sem fornecimento** de mão de obra em regime de dedicação exclusiva*;*

- O licitante deverá possuir capacidade financeira para a prestação dos serviços considerando-se as quantidades estimadas pela Administração.

- Duração inicial do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses. O serviço a ser contratado é composto pela ovação/carregamento do veículo transportador no local de origem; o efetivo transporte rodoviário e a desova /descarregamento do veículo transportador no local de destino.

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de 11/02/1993, nº 08/1993, nº 17/1995, n°

Cópia para verificação de assinaturas.

272/2000, nº 242/1998 e a legislação superveniente e correlata.

Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, Resolução CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018 e Resolução CONAMA 492, de 20 de dezembro de 2018, complementações e alterações supervenientes.

Subcontratação

A contratada deverá realizar o transporte das cargas por veículo de sua própria frota; podendo, eventualmente e dentro do limite anual de 25% do valor total do contrato, subcontratar empresas de transporte de carga (ETC) ou transportador autônomo de carga (TAC) devidamente habilitada nos termos da legislação vigente e cumpra todas as exigências constantes deste Termo de Referência, do Edital e do contrato.

Para efetuar a subcontratação, a contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, por meio do seu Preposto ou pelo seu representante legal, o requerimento de autorização para subcontratar, em duas vias, ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da RTC.

No requerimento supracitado acima, a contratada deverá obrigatoriamente, expor, de forma objetiva, clara e concisa, os motivos impeditivos da prestação do serviço com os seus próprios veículos.

A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Reserva-se o CeIMBra o direito de não autorizar a subcontratação, sem que caiba à contratada qualquer questionamento.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

Cópia para verificação de assinaturas.

5. Levantamento de Mercado

Este levantamento considerou as seguintes opções:

- Transporte via Marinha do Brasil: A Marinha do Brasil não dispõe de caminhões adequados para realizar transporte de cargas de forma corrente e ordinária.

- Transporte via empresa especializada em transporte terrestre de cargas (terceirizada): A opção têm se mostrado prática corrente do mercado na medida em que apresenta resultados mais econômicos e eficientes. Os demais Centros de Intendência da Marinha do Brasil também utilizam desta modalidade.

Este levantamento considerou outras licitações no âmbito da Administração Pública, com o mesmo objeto deste estudo, sendo observado que a maioria das contratações tem como modelo de unidade de fornecimento , o que facilita a aferição do quantitativo de forma precisa.

A escolha da modalidade de transporte terrestre de cargas é a melhor solução para este objeto de estudo, visto que é amplamente praticada no mercado possibilitando assim a ampla concorrência, e tem se mostrado eficaz e econômica para a Administração Pública.

Assim espera-se que a empresa selecionada, detenha de técnicas para transporte com eficiência, nas regiões constates no Termo de Referência, incluindo, para isto, trabalho em equipe, execução com seguro dos bens transportados, satisfação dos servidores, entrega rápida, uso de proteção para bens, tais como plástico bolha e caixas de papelão, dentre outras especificidades pertinentes a estes serviços.

Durante tramitação interna foi recomendado pelo Sr. Diretor do CeIMBra, observada a necessidade de comparar cláusulas do Termo de Referência CeIMBra com Termo de Referência do CDAM,este por ser ser um Centro de Distribuição de referência no Transporte de Cargas. Nesta análise comparativa, observou-se a necessidade de alterações conforme levantamento detalhado na tabela comparativa abaixo:

TÓPICOS DO OBJETO	CDAM	CEIMBRA	LEVANTAMENTO DE MERCADO	ATUALIZAÇÃO REALIZADA
Tipo de carga e valor	carga geral e fracionada (TR distintos)	carga geral, fracionada, unitizada ou de um só volume	o mercado propõe, como solução viável,duas alternativas: A) índices diferentes para lote 1 (carga fracionada) e lote 2 (geral). B) Requisição Mínima	Foi separado no TR do CeIMBra o tipo e valores das cargas totais e fracionadas para corrigir problemas com a aferição e medição para faturamento (ALT item 1.1 destacado em verde no TR em anexo)
Valor da Carga	podem atingir o valor máximo de R$	podem atingir o valor máximo de	não se aplica	Foi decidido utilizar o valor

Cópia para verificação de assinaturas.

	5.000,000,00	R$ 1.000.000,00		máximo de R$ 2.000.000,00 como consta nos TR de outros Centros de Intendência com estrutura semelhante (ALT itens 5.1.2.1 e 5.3.1.1)
Critérios de Aferição e medição para Faturamento	Para Carga Total: (caminhão toco (40m³), caminhão Truck (50m³), caminhão carreta (80m³) X distâncias (várias)	A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), OU outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o disposto neste item		Foi alterado conforme modelo de faturamento do CDAM. (ALT item 7 destacado em verde no TR em anexo)
Prazos de Pagamento	26.3.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.	7.24 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022		O prazo foi mantido considerando lei atual (14.133/21) que difere dos prazos da lei anterior (8.666/93)
Glosa	24.3.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa	7.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem	não se aplica	Foi mantido conforme consta atualmente.

Cópia para verificação de assinaturas.

	no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 24.3.1.não produziu os resultados acordados; 24.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 24.3.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.	prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 7.1.1.1 não produzir os resultados acordados, 7.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.		
Seguro transporte	carga será coberta por seguro realizado pelo CDAM junto à empresa contratada para este fim . O CDAM poderá solicitar à contratada a efetivação do seguro...”ad valorem” … e não poderá ser superior a 0,18% (hoje consta 0,30%) do valor da transação . A ocorrência de qualquer sinistro	O CeIMBra deverá, de acordo com o seu interesse, solicitar à contratada a efetivação do seguro referente à carga a ser movimentada cabendo, somente para este caso, a cobrança de “ad valorem”, e não poderá ser superior a 0,18% do valor da transação.	No mercado é praticado o percentual de 1% do valor total da carga para contratação do seguro.	Foi alterado para 0,30% conforme utilizado no CDAM. O texto foi alterado para atender a nova lei de Seguros de Transportes de Cargas: Lei 14.599 de Junho de 2023.(ALT itens 5.1.2.2 e 5.3.2.1 destacado em verde no TR em anexo)

Cópia para verificação de assinaturas.

	com carga deverá ser comunicada pela Contratada ao CDAM em até 24horas por telefone e até 72 horas por escrito com BO.			
Critérios de aferição das cargas	Cabe ao Contratado: receber, periciar, pesar, distribuir e amarrar a carga no interior do veículo transportador, após sua liberação na plataforma de embarque e, o descarregamento no destino (retirar a carga no interior do veículo transportador e acomodá-la na plataforma de desembarque)	6.9 O preposto responderá: a pelo cumprimento das normas que disciplinam a atividade de transporte de cargas; b pelo recebimento, pela perícia, pela pesagem, pela distribuição e amarração da carga no interior do veículo transportador; e c solidariamente com a contratada, pela adequação e manutenção dos veículos transportadores e equipamentos, bem como pela qualificação e treinamento de seus funcionários de operação e prestadores de serviços.	Notou-se ausência de especificação clara quanto ao critério de aferição da carga	Mantido conforme consta atualmente.

Cópia para verificação de assinaturas.

Casos de avarias	11.12. No caso de os produtos apresentarem avarias em suas embalagens e não forem recebidos pelo destinatário, caberá à contratada promover o seu retorno à origem sem custos para a Marinha. 11.13.Caso seja verificado, por ocasião da devolução pela Contratada, que a carga esteve, durante o transporte rodoviário, fora das condições gerais e específicas de conservação ou que tenha sofrido avaria ou, ainda, que os produtos se deterioraram no transporte, o CDAM providenciará uma análise dos produtos em laboratórios para verificar se estão próprios ou não para o consumo. No caso de tal ocorrência, serão observados os seguintes procedimentos: a) o prazo para o pagamento da Nota Fiscal de Serviços ou da Fatura correspondente ao	5.1.2.6-A contratada é responsável por todas e quaisquer avarias, danos que venha sofrer a carga transportada, bem como sua perda, roubo, furto mesmo que total ou parcial, também amassamento, esmagamento, arranhadura, contaminação, contato com outras mercadorias, derrame, quebra, vazamento e outras semelhantes, verificados durante a prestação do serviço, objeto deste Termo de Referência, indenizando o CeIMBra por todo e qualquer sinistro que venha a ocorrer	É importante constar no TR os prazos para que a Contratada seja comunicada a respeito de percepção de avarias na carga recebida	Foi incluído no TR CeIMBRa o prazo conforme item 13.4 do CDAM. (ALT item 5.1.2.8 destacado em verde no TR em anexo)

Cópia para verificação de assinaturas.

	serviço de transporte rodoviário de carga será interrompido até a emissão do laudo; e b) a análise laboratorial correrá à custa da contratada. 11.14. Caso fique constatada que a impropriedade para o consumo dos produtos analisados foi causada pela Contratada, as despesas correspondentes ao transporte rodoviário da carga não serão pagas, por não ficar caracterizada a conclusão do serviço. A Contratada também arcará com as despesas de transporte para retorno e de incineração ou destruição da carga em empresa a ser indicada pelo CDAM. Tal providência não elidirá o direito de regresso em eventuais ações judiciais por conta do ressarcimento de valores pagos pela seguradora contratada pelo CDAM. 13.4- A			

Cópia para verificação de assinaturas.

	ocorrência de qualquer sinistro com a carga deverá ser imediatamente comunicada pela contratata ao CDAM por telefone , em até 24h após o ocorrido, e por esvrito, mo prazo de 72h, indicando todos os detalhes junamente com a cópia do boletim de ocorrência.			
Materiais serem transportados	9.1.Serão transportados os seguintes tipos de carga: gêneros alimentícios; material de limpeza e expediente (escritório); uniformes militares; equipamentos e peças para manutenção de equipamentos de aeronaves, embarcações ou viaturas terrestres; material de combate a incêndio; equipamentos de proteção individual; viaturas e embarcações com características, peso e dimensões compatíveis com os veículos descritos neste Termo de Referência para o	5.1.3.1 tintas, produtos químicos, óleos lubrificantes, material de limpeza, material de consumo para processamento eletrônico de dados, baterias, pilhas e graxas; 5.1.3.2 bandeiras e pavilhões, material de marinharia, material de combate a incêndio, uniformes, alimentos industrializados, sacarias,ferramentas, equipamentos, materiais de escritório, material de salvamento e salvaguarda da vida humana no mar, lâmpadas elétricas, pneus e câmaras de ar, roupas de cama e	Para transporte de Produtos químicos, alguns tipos de baterias, pilhas etc é necessário uma licença ou certificado que autorize a empresa a realizar esse tipo de transporte. Parte das empresas de Transporte de Cargas optam em não fazerem esse tipo de transporte ao avaliarem o custo/benefício.	Foi utilizado os mesmo termos e disposição textual do CDAM.

Cópia para verificação de assinaturas.

	transporte de carga, dentre outros. 9.2. Eventualmente poderá ser demandado o transporte de carga perigosa, tais como: álcool, aerossol, baterias, tintas, lubrificantes, graxas, solventes, dentre outros. Nesse caso, a carga deverá estar em embalagem adequada para o transporte e acompanhada dos documentos exigidos pela legislação vigente. 9.3. Este Termo de Referência não contempla: gêneros alimentícios frigorificados ou carga líquida a granel.	mesa, sobressalentes, partes, peças e componentes de navios, de aeronaves e de viaturas e embarcações militares, etc. 5.1.3.3 Os alimentos industrializados e os materiais classificados como carga perigosa não deverão ser transportados juntos, nem com outros materiais que possam apresentar possibilidades de contaminação, tais como: tintas, produtos químicos, material de limpeza, produtos radioativos ou tóxicos, nem se constituir em fonte de contaminação alguma.		
Abrangência	Todos Território Nacional	Todo Território Nacional	Não se aplica	De acordo com estudo de demanda efetivamente estimada e visando redução do valor do contrato, a abrangência foi alterada para atender a região do Comando do 7º Distrito Naval, Tocantins, Rio de

Cópia para verificação de assinaturas.

				Janeiro, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Bahia.

6. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo, conforme minuciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço de transporte de carga geral, fracionada de um só volume ou unitizada, por via rodoviária, para entrega porta a porta para atender às necessidades operativas e administrativas da Marinha do Brasil, principalmente com relação a manutenção da condição de pronto emprego dos meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais em ações de defesa do território sob a jurisdição do Comando do 7 Distrito Naval (COM7ºDN).

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- Os prazos máximos, em números de dias corridos, para a entrega da carga no destino final, contados a partir da data de recebimento da carga no local especificado,serão os seguintes:

MODAL	**DISTÂNCIA (KM)**	**PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS CORRIDOS)**	
		CARGA FRACIONADA	**CARGA CONSOLIDADA**
RODOVIÁRIO	0 a 300	Até 4 dias úteis	Até 2 dias úteis
	301 a 600	Até 6 dias úteis	Até 4 dias úteis
	601 a 1200	Até 12 dias úteis	Até 6 dias úteis
	1201 a 2900 3000	Até 20 dias úteis	Até 15 dias úteis

- A Contratada deverá indicar um Preposto, que será o contato entre o CeIMBra e a Contratada, a qual representará na execução do contrato, promovendo obrigatoriamente as correções, às suas expensas, que se fizerem necessárias quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto do contrato, conforme preceitua o artigo 118, da Lei nº14.133/21.

- A prestação do serviço objeto deste Termo de Referência, conforme Instrução Normativa SEGES 5/2017, revela-se de natureza continuado, haja vista apoiar a realização de atividade essencial ao cumprimento da missão Institucional do CeIMBra.

Cópia para verificação de assinaturas.

Quando da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, deverá, conforme Instrução Normativa SEGES nº 1 /2010, deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental, quando couber, destacando-se:

- O uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
- Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que geram ruído no seu funcionamento; instituir durante a execução contratual, uma política educacional para redução de consumo de energia elétrica, de água e redução de produção de resíduos sólidos observados as normas ambientais vigentes;
- Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores, além de respeitar as Normas Brasileiras NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, proceder a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.
- A responsabilidade ambiental da contratada abrange todas as sanções e exigências contidas na lei nº 9.605/98 e outras leis ou ato normativos que tratam ou venham a tratar de matéria ambiental.

A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do contrato, na forma que segue:

- As cargas pertencentes à Marinha do Brasil, cuja movimentação será alvo de contratação dos serviços de transporte rodoviário, para entrega porta a porta, objeto deste Termo de Referência, podem atingir valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) e será informado pelo CeIMBra na RTC encaminhada à Contratada.
- O CeIMBra deverá solicitar à contratada a efetivação do seguro referente à carga e somente para este caso, a cobrança de “ad valorem” cujo percentual de cobrança será informado previamente pela contratada para a devida aprovação ou não pelo CeIMBra.
- A contratada logo após ser solicitada sobre a cotação da carga deverá respondê-la em até dois dias úteis.

- A contratada terá até quatro dias úteis a partir do recebimento da RTC, para retirar a carga no local especificado pelo CeIMBra. Para tal, deverá fornecer o número do contato telefônico e/ou e-mail para o encaminhamento da RTC, ou recebê- la diretamente no CeIMBra.

- Após receber a RTC, a contratada deverá emitir os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, necessários ao transporte rodoviário, bem como quaisquer outros documentos que sejam exigidos.

- A contratada é responsável por todas e quaisquer avarias, danos que venha sofrer a carga transportada, bem como sua perda, roubo, furto mesmo que total ou parcial, também amassamento, esmagamento, arranhadura, contaminação, contato com outras mercadorias, derrame, quebra, vazamento e outras semelhantes, verificados durante aprestação do serviço, objeto deste Termo de Referência, indenizando o CeIMBra por todo e qualquer sinistro que venha a ocorrer.

- A contratada deverá se Responsabilizar, civil e criminalmente, por quaisquer acidentes

Cópia para verificação de assinaturas.

pessoais ou danos materiais, inclusive provocados a terceiros, dentro ou fora das áreas onde irá realizar a prestação do serviço, relativos aos atos e/ou omissões de seus empregados e preposto ou eventuais subcontratadas, no decorrer da prestação dos serviços.

As cargas geralmente transportados pela MB abrangem os seguintes tipos:

- tintas, produtos químicos, óleos lubrificantes, material de limpeza, material de consumo para processamento eletrônico de dados, baterias, pilhas e graxas; bandeiras e pavilhões, material de marinharia, material de combate a incêndio, uniformes, alimentos industrializados, sacarias,ferramentas, equipamentos, materiais de escritório, material de salvamento e salvaguarda da vida humana no mar, lâmpadas elétricas, pneus e câmaras de ar, roupas de cama e mesa, sobressalentes, partes, peças e componentes de navios, de aeronaves e de viaturas e embarcações militares, etc.

- Os alimentos industrializados e os materiais classificados como carga perigosa não deverão ser transportados juntos, nem com outros materiais que possam apresentar possibilidades de contaminação, tais como: tintas, produtos químicos, material de limpeza, produtos radioativos ou tóxicos, nem se constituir em fonte de contaminação alguma.

- Carregamento das cargas a serem transportadas ocorrerão no CeIMBra ou em outros pontos quando determinado pelo CeIMBra.

- As cargas a serem transportadas serão disponibilizados à contratada de segunda a sexta-feira, nos horários das 09: 30 às 16:00 horas. Poderá, eventualmente, ocorrer carregamento/descarregamento aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a necessidade prévia do CeIMBra.

- O representante da contratada responsável pela coleta das cargas, deverá respeitar a ordem e a disciplina inerentes aos ambientes militares, bem como seus Agentes quando em horário de trabalho ou em qualquer situação.

- A contratada deverá disponibilizar, em caso de necessidade, meio de comunicação para atender o CeIMBra aos sábados, domingos e feriados.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

- Utilizar veículos transportadores com suportes/barras laterais fixas e longarinas de madeira ou aço que permitam formar casulos/prateleira em seu interior para transportar cargas limitadas por empilhamento máximo, de forma a otimizar o espaço disponível;

- O baú do veículo transportador deverá estar limpo, higienizado, desinfetado e com ausência de odores, além de estarem em perfeito estado de conservação;

- Os veículos transportadores utilizados na prestação de serviço deverão, obrigatoriamente, estarem inscritos no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas – RNTRC e identificados com a marcação do respectivo código de registro nas laterais externas da cabine do veículo, em locais visíveis, conforme Resolução nº 3336/2009 da Agência Nacional de Transportes Terrestres –ANTT.;

- Os veículos deverão possuir no máximo dez anos de fabricação.

Cópia para verificação de assinaturas.

- Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão utilizar o combustível renovável (etanol, gás natural veicular, biodiesel, eletricidade, etc.), inclusive mediante tecnologia "flex", nos termos da Lei n° 9.660, de 1998.

- Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de 11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e n. 242/1998 e legislação superveniente e correlata.

- Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, complementações e alterações supervenientes.

- Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão ser submetidos periodicamente ao Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M vigente, mantido pelo órgão estadual ou municipal competente, sendo inspecionados e aprovados quanto aos níveis de emissão de poluentes e ruído, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, pelo órgão responsável, conforme Resolução CONAMA n° 418, de 25/11/2009, complementações e alterações supervenientes.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

VALOR DA CARGA.

As cargas pertencentes à Marinha do Brasil, cuja movimentação será alvo de contratação dos serviços de transporte rodoviário, para entrega porta a porta, objeto deste Termo de Referência, podem atingir valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O valor da carga a ser transportada será informado pelo CeIMBra na RTC encaminhada à Contratada.

DO SEGURO DA CARGA

É de responsabilidade da Contratada (transportadora) a efetivação e averbação do Seguro da Carga referente à carga a ser movimentada, conforme LEI Nº 14.599, DE 19 DE JUNHO DE 2023, cabendo, somente para este caso, a cobrança de "ad valorem", e não poderá ser superior a 0,30% do valor da transação;

A ocorrência de qualquer sinistro com a carga deverá ser imediatamente comunicada pela Contratada ao CeIMBra por telefone, em até 24 horas após o ocorrido, e por escrito, no prazo de 72 horas, indicando todos os detalhes, juntamente com cópia do Registro de ocorrência.

DA REQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Cópia para verificação de assinaturas.

A requisição do serviço de transporte rodoviário, para entrega porta a porta, das cargas, será feita pelo CeIMBra mediante encaminhamento da RTC. Nesta RTC será informada a modalidade de carregamento, a carga e o seu valor, a quantidade a ser transportada em metro cúbico (volume), o peso, o destino e o respectivo prazo de entrega.

Sempre que o CeIMBra optar pela modalidade de carregamento total será informado o tipo de veículo transportador a ser empregado pela contratada.

Quando o CeIMBra optar pela modalidade carregamento parcial, o prazo de entrega da carga iniciar-se-á a partir da retirada da carga correspondente a primeira RTC recebida nesta modalidade pela Contratada.

A contratada terá até quatro dias úteis contados a partir do recebimento da RTC, para retirar a carga no local especificado pelo CeIMBra. Para tal, deverá fornecer o e-mail para o encaminhamento da RTC, ou recebê-la diretamente no CeIMBra.

Após receber a RTC, a contratada deverá emitir os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga necessários ao transporte rodoviário, bem como quaisquer outros documentos que sejam exigidos.

Por ocasião do recebimento da carga será lavrado o Termo de Recebimento de Carga, que será assinado pelo Preposto da contratada e pelo representante da Marinha do Brasil, formalizando a entrega pela Marinha do Brasil e o recebimento pela contratada da carga a ser transportada. A partir da entrada da carga no veículo transportador, autorizada pelo Preposto, a carga passa a ser de responsabilidade da Contratada. Quando o recebimento da carga ocorrer em uma Organização Militar situada fora da cidade de Brasília, este Termo será assinado pelo motorista da contratada e pelo representante da respectiva Organização Militar.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos

Cópia para verificação de assinaturas.

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

PREPOSTO

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado que será o contato entre o CeIMBra e a contratada e a representará na execução do contrato, promovendo obrigatoriamente as correções, às suas expensas, que se fizerem necessárias quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto do contrato, conforme preceitua o artigo 118, da Lei nº 14.133/21.

A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

No caso de substituição do preposto, a contratada ficará obrigada a informar, por escrito, ao CeIMBra.

O preposto responderá: pelo cumprimento das normas que disciplinam a atividade de transporte de cargas; pelo recebimento, pela perícia, pela pesagem, pela distribuição e amarração da carga no interior do veículo transportador; e solidariamente com a contratada, pela adequação e manutenção dos veículos transportadores e equipamentos, bem como pela qualificação e treinamento de seus funcionários de operação e prestadores de serviços.

A Contratada deverá garantir a presença de um representante qualificado para, em nome da Contratada, realizar o acompanhamento direto do carregamento/descarregamento dos transportes conforme estabelecido neste Termo de Referência, além de responsabilizar-se pela documentação e sua certificação no momento da coleta, nas dependências do CeIMBra, e da entrega, no destinatário.

O preposto deverá se apresentar no local do serviço com uniforme da contratada ou em trajes compatíveis, além de portar o crachá funcional personalizado da contratada.

Quaisquer assuntos sobre a prestação do serviço de transporte de carga deverão ser tratados pelo preposto diretamente com o fiscal do contrato.

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

Cópia para verificação de assinaturas.

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O Centro de Intendência da Marinha em Brasília foi ativado em março/2023, a fim de centralizar as atividades de logística do Comando do 7º Distrito Naval na região do cerrado. Por este motivo, ainda não dispõe de histórico de contratações anteriores. Buscou-se, desse modo, estimar a quantidade considerando os demais Centros de Intendências que possuem as mesmas atribuições. A contratação realizada pelo Centro de Intendência da Marinha em Natal/RN foi utilizado como referência para o levantamento da quantidade a ser contratada.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.565.347,94 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

A estimativa do valor da contratação tem por base a pesquisa de preço realizada com fulcro no art. 5º, IV, da Instrução Normativa SEGES nº 65/2021, sendo utilizado o método de obtenção de preços a mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços realizadas no mercado, demonstrado no mapa comparativo de preços.

Não foi possível realizar pesquisa no Sistema de Pesquisa de Preços do Compras.gov, na medida em que a licitação será realizada por grupo e as informações geradas são totalmente frágeis, não podendo ser possível realizar qualquer tratamento para correção das distorções.

Pela necessidade de prosseguirmos com o processo para aquisição do serviço e o encaminhar para análise jurídica da Subconsultoria-Geral da União de Gestão Pública (SCGP), foi utilizado como parâmetro, os valores constantes no Termo de Referência do Centro de

Cópia para verificação de assinaturas.

Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM)- Centro referência em Tráfego de Cargas-, sem aplicação de reajuste já que os valores constantes neste Termo tratam-se de estimativa.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O objeto será licitado em conjunto por meio de grupo único, tendo em vista que a licitação em conjunto de todos os itens busca a padronização e menor preço individual. Desta forma,licitando a demanda como um todo, existe maior interesse por parte das transportadoras e ganho em economia em escala.

O agrupamento proposto de todos os trajetos em um único grupo visa atingir economicidade na contratação tendo em vista que a prestação do serviço por único fornecedor implicará em menor custo, em contraposição à contratação segmentada. Pelo interesse de cada licitante em ser a única adjudicada vencedora, observa-se no mercado a prática de contratação agrupada.

Busca-se oferecer o menor preço global associado ao atendimento da solução completa e às exigências técnicas do Edital. Esse entendimento é convalidado no Acórdão 861/2013-Plenário.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No escopo deste estudo como um todo, não se vislumbra como necessário proceder a outras contratações para se atingir o fim almejado.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O Centro de Intendência da Marinha em Brasília (CeIMBra), conforme definição apresentada no capítulo 13 das Normas sobre Execução do Abastecimento na Marinha (**SGM-201),** é a Organização Militar de Tráfego de Carga (OMTC) e também é definida como Órgão de Apoio Logístico (OgrAL) dentro do Sistema de Abastecimento da Marinha, conforme a **ABASTECMARINST 20-01**, tendo como uma das responsabilidades a movimentação e o controle das cargas de propriedade da Marinha do Brasil, na área de jurisdição do COM7ºDN.

Outrossim, o Planejamento Estratégico Organizacional do Centro de Intendência da Marinha em Brasília vislumbra os seguintes tópicos:

Estratégica Política: Liderança de Custo buscando a redução de custos e a realização de serviços mais eficientes.

Objetivo Estratégico:Prestar serviços com o menor custo para a Marinha, dentro dos prazos programados e com total segurança.

Projeto de Ação: Elaborar e manter atualizado, por meio de pesquisa de mercado, banco de dados de empresas prestadoras de serviços de frete, nos diversos modais e com respectivos prazos de entrega e tipos de carga, visando subsidiar a escolha do frete mais adequado para as várias situações que se apresentem.

Cópia para verificação de assinaturas.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação, pretende-se alcançar os objetivos de economicidade, eficácia e eficiência, escolhendo a proposta mais vantajosa para a Administração e dotando a Marinha do Brasil, atualmente impossibilitada de executar com meios próprios os serviços desejados, de opções logísticas sobre as quais poderá se debruçar em momentos de tomada de decisões estratégicas.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbram providências necessárias à adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos. O objeto se trata de atividade finalística da instituição, que se encontra totalmente adaptada para a recepção do contrato. Além disso, a necessidade atual já foi fruto de contratos anteriores, imprimindo esforços anteriores na capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, na forma dos artigos 5º e 6° da IN 01 da SLTI do MPOG, de 19 de janeiro de 2010, conforme descrito abaixo:

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários

Cópia para verificação de assinaturas.

para a execução de serviços;

Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, no primeiro mês de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/ MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, quando for o caso, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 215, de 5 de novembro de 2008.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos elementos acima expostos, declara-se que a participação ora pretendida é viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

17. Anexos

ANEXO A- SGM-201-Rev-7-79-88
ANEXO B- Tabela de valores (Carregamento Total)
ANEXO C- Tabela de Valores (Carregamento Parcial)

Brasília-DF, na data da assinatura.

JADIER PEREIRA DA SILVA JUNIOR
SO-PL
Membro da Equipe de Planejamento
ASSINADO DIGITALMENTE

FABIO TEIXEIRA CURTI
Primeiro-Sargento (PL)
Membro da Equipe de Planejamento
ASSINADO DIGITALMENTE

Cópia para verificação de assinaturas.

ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Coordenador da Equipe de Planejamento
ASSINADO DIGITALMENTE

Cópia para verificação de assinaturas.

MARINHA DO BRASIL

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

ARQUIVO: ETP.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil
FABIO TEIXEIRA CURTI (CPF ***.184.977-**) em 08/11/2024 19:30:14 -0300 (BRT),

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil
PAULA OLIVEIRA DA SILVA (CPF ***.570.661-**) em 08/11/2024 19:49:57 -0300 (BRT),

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil
JADIER PEREIRA DA SILVA JUNIOR (CPF ***.946.914-**) em 11/11/2024 10:26:40 -0300 (BRT),

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *